

1500642-38.2022.8.26.0547

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: THIAGO ZAMPIERI DA COSTA

Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

Foro: Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... onde ele morava e que ele estava no tráfico. Sempre o abordou no mesmo local. Disse que encontrou uma pedra de crack com o réu. Disse que ele informou que tinha conseguido comprar uma pedra. Conduziu o réu para o plantão de Porto Ferreira.

Frise-se que apesar de a lei ter encampado as políticas criminais de redução de risco, da justiça terapêutica e restaurativa, não houve a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rita do Passa Quatro

Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua: Victor Annibal Rosin, 251, Santa Rita do Passa Quatro-SP - cep 13670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500642-38.2022.8.26.0547 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500642-38.2022.8.26.0547

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3040780/2022 - DEL.POL.STA RITA PASSA QUATRO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOÃO PEDRO MARELLI PRUDENTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THIAGO ZAMPIERI DA COSTA

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade do réu pela prática da infração penal do artigo 28, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

As partes ofereceram alegações orais.

É o relatório.

Passo a decidir, à luz do art. 93, IX, da Carta da República.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão, termo circunstanciado e do laudo pericial químico-toxicológico de entorpecente, que atestou que as substâncias entorpecentes encontradas com o réu se tratava de

maconha, cuja guarda e transporte para uso próprio são proibidos no Brasil.

Outrossim, a prova oral confirmou a posse da droga apreendida em poder do réu, que as trazia consigo e se destinavam ao seu consumo pessoal.

Interrogado, disse o réu João que trazia droga para consumo pessoal, para usar com outra pessoa, já que estava de cabeça quente por ter brigado com a esposa. Disse que foi abordado pouco depois de ter adquirido a droga. Disse que já foi abordado em duas outras oportunidades pelo PM.

A testemunha Tarcis Petrarca Lencione, policial militar, disse que estava em patrulhamento na Comarca, avistou na esquina o réu, que já o havia abordado várias vezes naquele local. Sabia onde ele morava e que ele estava no tráfico. Sempre o abordou no mesmo local. Disse que encontrou uma pedra de crack com o réu. Disse que ele informou que tinha conseguido comprar uma pedra. Conduziu o réu para o plantão de Porto Ferreira.

Frise-se que apesar de a lei ter encampado as políticas criminais de redução de risco, da justiça terapêutica e restaurativa, não houve a intenção do legislador de descriminalizar a posse de drogas para consumo pessoal.

Prova maior desta afirmação é que enquadrou esta modalidade de conduta no Capítulo III da Nova Lei de Entorpecentes, que trata dos crimes e das penas.

Assim, revela-se, de forma clara, a intenção do legislador de capitular a posse de drogas para consumo pessoal como uma das figuras criminosas da lei em análise.

Na realidade, tais condutas continuam a ser consideradas criminosas, porque a mencionada Lei de Introdução ao Código Penal (art. 1º) foi cunhada para se harmonizar com o estabelecido pelo Código Penal que se encontra em vigor, o qual, na redação atual de seu art. 32 estabelece que as penas são: privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa, incluindo, dessa forma, as penas previstas para o delito em apreço.

Não há dúvida de que a questão das drogas também envolve políticas públicas e que deveriam ser tomadas outras medidas para propiciar o tratamento do vício. Por outro lado, o porte para uso próprio certamente causa risco à sociedade e à saúde pública, sendo considerado fato típico e merecedor de resposta na esfera penal.

Assim, certa a materialidade e autoria, a condenação é de rigor.

A insignificância não pode ser aplicada, justamente porque a mínima ofensividade da conduta deságua na condenação pelo art. 28 e não 33 da Lei de Drogas.

Prevê a Lei de Drogas, no caso de guarda e porte de entorpecente para o consumo pessoal, as penas de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

No tocante à adequada reprimenda, a conduta merece uma reprimenda menor, razão por que entendo adequada a aplicação de advertência sobre os efeitos deletérios do uso de substância entorpecente, o que fica realizado nessa própria audiência.

Rejeito o pedido de celebração de ANPP ou transação penal, uma vez que o réu está sendo condenado pelo crime de tráfico de drogas, bem como pela preclusão de ambos os institutos.

Rejeito, ainda, a tese de insignificância, porque a pequena quantidade de droga é inerente ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

Passo ao dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu João Pedro Marelli Prudente à pena de advertência sobre os efeitos deletérios do uso de substância entorpecente, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

O réu está em liberdade, fazendo o jus ao direito de recorrer sem recolher-se a prisão.

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado. Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Anote-se no sistema a prescrição em concreto.

Não há condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência (artigo 55, "caput", da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente).

Não há reexame necessário (art. 11, Lei nº 12.153/09).

Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se sobre o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Rita do Passa Quatro, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA